

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1458

10 de septiembre de 2026

Presentado por el señor *González López*

Referido a la Comisión de

LEY

Para añadir un nuevo Artículo 3.1, enmendar los Artículos 3, 5 y 7, y añadir los nuevos Artículos 5.1 y 5.2 a la Ley 76-2020, según enmendada, conocida como la “Ley Especial para Prevenir la Explotación Financiera contra los Adultos Mayores y Adultos con Impedimentos”, a los fines de incorporar definiciones e indicadores relacionados con fraude tecnológico, inteligencia artificial, clonación de voz o imagen, suplantación de identidad, activos virtuales, tarjetas de regalo y transferencias electrónicas; fortalecer los protocolos de prevención de las instituciones reguladas; establecer la designación voluntaria de un contacto de confianza; disponer advertencias y confirmaciones antifraude para determinados cajeros o quioscos de activos virtuales sujetos a la jurisdicción de Puerto Rico; encomendar materiales uniformes de orientación sobre fraude mediante tarjetas de regalo; ampliar la Alianza para la Educación y Capacitación sobre Explotación Financiera; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las modalidades de fraude dirigidas contra las personas adultas mayores evolucionan con rapidez. Las herramientas tecnológicas permiten reproducir voces, generar imágenes, videos y comunicaciones de apariencia auténtica, y suplantar con alto grado de credibilidad a familiares, funcionarios públicos, instituciones financieras y otras personas o entidades de confianza.

En estos esquemas, el elemento tecnológico suele combinarse con presión emocional, urgencia, aislamiento y secretividad. La víctima puede recibir instrucciones para transferir fondos inmediatamente, adquirir tarjetas de regalo, depositar efectivo en un cajero de activos virtuales o utilizar otros instrumentos cuya recuperación resulta difícil una vez culminada la transacción.

Puerto Rico no parte de un vacío jurídico. La Ley 76-2020, según enmendada, conocida como la “Ley Especial para Prevenir la Explotación Financiera contra los Adultos Mayores y Adultos con Impedimentos”, establece indicadores de explotación financiera y ordena a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, a la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico y a la Oficina del Comisionado de Seguros adoptar reglamentos, protocolos y procesos de prevención y detección. Asimismo, la Ley 121-2019, según enmendada, contiene deberes de referido y autoriza, bajo circunstancias y términos específicos, la retención provisional de determinados desembolsos.

Ese marco vigente ofrece la estructura adecuada para incorporar las nuevas señales de alerta sin crear otra ley especial ni otro procedimiento incompatible. Sin embargo, los indicadores enumerados en la Ley 76-2020 anteceden la expansión reciente de la clonación de voz o imagen, los contenidos sintéticos, la suplantación asistida por inteligencia artificial y ciertos mecanismos de pago utilizados para acelerar o dificultar el rastreo de los fondos.

La intervención legislativa debe conservar un balance cuidadoso. La edad, por sí sola, no puede justificar que se restrinja a una persona el acceso a sus bienes. Toda actuación preventiva deberá descansar en hechos objetivos, documentarse, utilizar el medio menos restrictivo y respetar la legislación estatal y federal aplicable. El contacto de confianza, por su parte, debe ser voluntario, revocable y carente de autoridad para disponer de fondos salvo que cuente con facultad jurídica independiente.

La medida también reconoce que los puntos físicos donde se adquieren activos virtuales y los lugares donde se venden tarjetas de regalo pueden servir como una última oportunidad para interrumpir el engaño. Por ello, dispone advertencias claras,

preguntas de confirmación y materiales educativos, sin atribuir a comerciantes ordinarios funciones investigativas ni imponerles acceso a información financiera confidencial.

Las disposiciones aquí aprobadas complementan, y no sustituyen, los deberes federales relacionados con identificación de clientes, prevención de lavado de dinero, informes de actividad sospechosa, privacidad y demás obligaciones aplicables. Tampoco crean un delito nuevo, pues la conducta fraudulenta y la explotación financiera continúan sujetas al Código Penal y a las leyes protectoras vigentes.

Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende necesario atemperar la Ley 76-2020 a los instrumentos contemporáneos de fraude, fortalecer la prevención antes de que se complete una transacción irreversible y coordinar la educación pública y los referidos, salvaguardando simultáneamente la autonomía, privacidad y propiedad de las personas protegidas

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se añade un nuevo Artículo 3.1 a la Ley 76-2020, según enmendada, conocida como la “Ley Especial para Prevenir la Explotación Financiera contra los Adultos Mayores y Adultos con Impedimentos”, para que lea como sigue:

“Artículo 3.1.- Definiciones.

Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que se expresa a continuación:

(a) ‘Activo virtual’.- Representación digital de valor que puede intercambiarse o transferirse digitalmente y utilizarse para fines de pago o inversión, conforme sea definida o regulada por la legislación estatal o federal aplicable. No incluye moneda de curso legal ni puntos o recompensas que solamente puedan utilizarse con su emisor.

(b) 'Contacto de confianza'.- Persona natural designada voluntariamente por una persona protegida para que una institución cubierta pueda comunicarse con ella bajo las circunstancias limitadas establecidas en esta Ley y su reglamentación.

(c) 'Fraude tecnológico'.- Esquema fraudulento que utilice comunicaciones electrónicas, inteligencia artificial, contenido sintético, clonación o manipulación de voz o imagen, suplantación de identidad, activos virtuales u otra tecnología para obtener dinero, propiedad, información personal o acceso financiero.

(d) 'Institución cubierta'.- Toda institución financiera, cooperativa de ahorro y crédito o asegurador sujeto a los protocolos ordenados por el Artículo 5 de esta Ley, dentro de la jurisdicción de la entidad reguladora correspondiente.

(e) 'Persona protegida'.- Un adulto mayor o adulto con impedimentos cobijado por esta Ley.

(f) 'Transacción sospechosa'.- Transacción que, evaluada junto con las circunstancias conocidas y los indicadores establecidos en esta Ley, presenta fundamentos objetivos y documentables compatibles con fraude, engaño, coerción o explotación financiera."

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 76-2020, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 3.- Detección de casos de explotación financiera; indicadores aplicables.
Para la identificación de casos de explotación financiera según tipificados en las leyes, reglamentos y demás estatutos aplicables, se utilizarán los siguientes indicadores, considerados individualmente o en conjunto según el contexto:

I. Indicadores generales

(a) a la (z) ...

II. Indicadores de fraude tecnológico y modalidades contemporáneas

(a) La persona recibe una comunicación que aparenta provenir de un familiar, funcionario público, institución financiera, empresa u otra persona de confianza y se le exige actuar con urgencia o mantener la solicitud en secreto.

(b) La comunicación utiliza o aparenta utilizar voz, imagen, video, firma, mensaje o documento generado, clonado o manipulado mediante inteligencia artificial u otra tecnología.

(c) Se instruye a la persona a convertir o transferir fondos mediante activos virtuales, cajeros o quioscos de activos virtuales, tarjetas de regalo, transferencias electrónicas, aplicaciones de pago u otro mecanismo atípico o difícilmente reversible.

(d) Se alega una emergencia, arresto, secuestro, accidente, premio, inversión, relación afectiva, deuda contributiva o gubernamental, o amenaza de suspensión de servicios para inducir un pago inmediato.

(e) Se instruye a la persona a omitir o falsear el propósito de la transacción, ignorar advertencias, evadir controles de la institución o impedir que consulte con una persona de confianza.

(f) La transacción es inconsistente con el historial, medios, propósito declarado o patrón usual de la persona, particularmente cuando interviene un beneficiario nuevo, una dirección de cartera digital desconocida o una cuenta recientemente creada.

(g) Existe control remoto no solicitado sobre el teléfono, computadora, cuenta financiera o credenciales de la persona, o esta manifiesta que un tercero le está indicando en tiempo real cómo completar la transacción.

(h) Cualquier otro indicador tecnológico reconocido mediante reglamento, carta circular, orden administrativa o guía emitida por una entidad reguladora estatal o federal competente.”

Sección 3.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 76-2020, según enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo 5.- Protocolos de prevención, detección y actuación.

Se ordena al Comisionado de Instituciones Financieras, a la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico y al Comisionado de Seguros establecer, dentro de sus respectivas jurisdicciones y al amparo de sus leyes orgánicas, los reglamentos, protocolos y procesos de prevención y detección de posibles casos de explotación financiera contra adultos mayores o adultos con impedimentos. Estos incorporarán los indicadores establecidos en el Artículo 3 y atenderán los riesgos particulares del fraude tecnológico.

Los protocolos dispondrán, como mínimo:

(a) adiestramiento periódico del personal que atienda clientes, procese transacciones, investigue fraude o supervise cumplimiento;

(b) procedimientos para formular preguntas neutrales, advertir sobre indicadores de fraude, verificar razonablemente el propósito de una transacción y escalar internamente una situación sospechosa;

- 1 (c) documentación objetiva, proporcional y confidencial de las actuaciones preventivas;
- 2 (d) cumplimiento con los términos, notificaciones y salvaguardas aplicables a cualquier
- 3 retención provisional autorizada por el Artículo 18.1 de la Ley 121-2019, según
- 4 enmendada, o por otra ley estatal o federal;
- 5 (e) procedimientos para referir posibles casos a las agencias competentes sin divulgar
- 6 información en contravención con la legislación de privacidad, secreto bancario o
- 7 informes de actividad sospechosa; y
- 8 (f) mecanismos para distinguir una transacción inusual pero legítima de una que
- 9 presente fundamentos razonables de explotación, evitando que la edad o el
- 10 impedimento, por sí solos, constituyan causa para restringir servicios.

11 Toda institución cubierta ofrecerá a la persona protegida una oportunidad
12 razonable de designar, modificar o revocar un contacto de confianza. La designación
13 será voluntaria y su ausencia no podrá utilizarse para negar, limitar o condicionar
14 servicios.

15 Cuando existan fundamentos razonables y documentados para sospechar
16 explotación financiera o fraude tecnológico, la institución podrá comunicarse con el
17 contacto de confianza para verificar la información de contacto, la identidad de
18 representantes legales, el bienestar de la persona o la existencia de posible fraude. No
19 divulgará balances, números de cuenta, credenciales ni detalles de transacciones, salvo
20 consentimiento expreso, orden judicial o autorización legal. La institución no contactará
21 a la persona designada cuando razonablemente sospeche que participa en la
22 explotación.

La designación no confiere al contacto autoridad para ordenar, aprobar, cancelar o conocer transacciones, acceder a cuentas o actuar por la persona protegida, salvo que posea autoridad jurídica independiente y vigente.

Como parte de los referidos, las instituciones cubiertas deberán:

- (a) identificar en la hoja de referido todas las agencias a las que remitan el asunto;
- (b) incluir un informe de los hechos que dieron lugar al referido y los detalles lícitamente divulgables que puedan asistir en la investigación; y
- (c) mantener una política de cooperación con las agencias concernidas, conforme a derecho.

Excepto cuando se demuestre mala fe, dolo, negligencia crasa o persecución maliciosa, no se impondrá responsabilidad civil extracontractual a una institución cubierta, ni a sus funcionarios o empleados, por efectuar de buena fe una advertencia, comunicación con un contacto de confianza, referido o actuación preventiva expresamente autorizada por esta Ley. Esta inmunidad no aplicará a la disposición indebida de fondos, al incumplimiento de los términos legales de una retención ni a una violación de la legislación de privacidad.”

Sección 4.- Se añade un nuevo Artículo 5.1 a la Ley 76-2020, según enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo 5.1.- Cajeros o quioscos de activos virtuales.

Todo operador de un cajero, quiosco u otro mecanismo físico para la adquisición o transferencia de activos virtuales que esté sujeto a licencia, registro o jurisdicción

regulatoria del Gobierno de Puerto Rico deberá presentar, antes de completar una transacción, una advertencia visible, accesible y comprensible en español e inglés.

La advertencia expresará, como mínimo, que:

- (a) ninguna agencia gubernamental legítima exige pagos mediante un cajero o quiosco de activos virtuales;
- (b) una solicitud de pago por una supuesta emergencia familiar, amenaza, premio, inversión garantizada o instrucción de un tercero puede constituir fraude;
- (c) la persona no debe completar la operación mientras esté siendo dirigida por teléfono o por acceso remoto por una persona desconocida; y
- (d) las transacciones de activos virtuales pueden ser irreversibles.

El operador requerirá una confirmación afirmativa de que el usuario leyó la advertencia antes de continuar. La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras establecerá mediante reglamento, y solamente respecto de operadores bajo su jurisdicción, pasos adicionales razonables de confirmación antifraude para una primera transacción o para transacciones que excedan los umbrales que determine mediante análisis de riesgo. Tales pasos no sustituirán los deberes federales aplicables ni autorizarán la retención de propiedad fuera de lo permitido por ley.

Este Artículo no se interpretará como una ampliación de la jurisdicción de una agencia sobre personas o actividades no sujetas a ella por otra disposición legal.”

Sección 5.- Se añade un nuevo Artículo 5.2 a la Ley 76-2020, según enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo 5.2.- Orientación sobre fraude mediante tarjetas de regalo.

1 El Departamento de Asuntos del Consumidor, en coordinación con la Oficina del
2 Procurador de las Personas de Edad Avanzada, desarrollará y pondrá gratuitamente a
3 disposición de comerciantes y consumidores materiales uniformes, accesibles y
4 actualizados sobre esquemas fraudulentos que exigen pagos mediante tarjetas de
5 regalo. Los materiales incluirán advertencias para exhibición voluntaria en puntos de
6 venta y orientación para el personal y los consumidores sobre cómo detener y reportar
7 una transacción sospechosa.

8 El Departamento podrá formalizar acuerdos voluntarios con comerciantes,
9 emisores de tarjetas, asociaciones empresariales, organizaciones de protección al
10 consumidor y entidades federales. Nada de lo dispuesto en este Artículo obligará a un
11 comerciante ordinario a investigar al comprador, divulgar información confidencial o
12 impedir una venta lícita, salvo que otra ley así lo requiera.”

13 Sección 6.- Se enmienda el Artículo 7 de la Ley 76-2020, según enmendada, para
14 que lea como sigue:

15 “Artículo 7.- Alianza para la Educación y Capacitación sobre Explotación
16 Financiera.

17 Se establece una Alianza con la encomienda de elaborar, actualizar y promover
18 un plan continuo de educación, capacitación y colaboración sobre explotación financiera
19 y fraude tecnológico para los componentes del sistema de justicia, instituciones
20 cubiertas, comerciantes participantes, organizaciones comunitarias y público en general.

21 La Alianza estará integrada por un representante de cada una de las siguientes
22 entidades:

- 1 (1) Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada;
- 2 (2) Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia;
- 3 (3) Departamento de Justicia;
- 4 (4) Negociado de la Policía de Puerto Rico;
- 5 (5) Oficina de Administración de los Tribunales;
- 6 (6) Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras;
- 7 (7) Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico;
- 8 (8) Oficina del Comisionado de Seguros;
- 9 (9) Departamento de Asuntos del Consumidor;
- 10 (10) un abogado o abogada con conocimiento pertinente; y
- 11 (11) una organización sin fines de lucro con experiencia en protección de personas
- 12 adultas mayores.

13 El Departamento de Justicia convocará la Alianza por lo menos dos (2) veces al
14 año. Cada entidad designará su representante y sufragará su participación con recursos
15 existentes. La Alianza podrá invitar, sin derecho al voto, a agencias federales,
16 instituciones financieras, cooperativas, operadores de activos virtuales, comerciantes,
17 universidades y especialistas en ciberseguridad o inteligencia artificial.

18 El plan incluirá orientación sobre clonación de voz o imagen, contenido sintético,
19 suplantación gubernamental o familiar, activos virtuales, tarjetas de regalo,
20 transferencias electrónicas, aplicaciones de pago, recuperación y reporte oportuno de
21 fondos, preservación de evidencia y uso seguro de un contacto de confianza. Las
22 agencias publicarán materiales accesibles en español e inglés y procurarán su

distribución mediante municipios, centros de servicios, instituciones financieras y organizaciones comunitarias.”

Sección 7.- Reglamentación.

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico, la Oficina del Comisionado de Seguros y el Departamento de Asuntos del Consumidor adoptarán o enmendarán, dentro de sus respectivas jurisdicciones, la reglamentación necesaria para implantar esta Ley dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a su aprobación. La reglamentación se adoptará conforme a la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, y será consistente con la legislación federal aplicable.

Sección 8.- Cláusula de interpretación y relación con otras leyes.

Esta Ley complementará y no limitará los remedios, deberes y procedimientos dispuestos en la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”; la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el “Código Penal de Puerto Rico”; las leyes orgánicas y reglamentos de las entidades concernidas; y cualquier legislación estatal o federal aplicable a fraude, explotación financiera, privacidad, informes de actividad sospechosa, servicios monetarios o activos virtuales.

En caso de conflicto, prevalecerá toda disposición federal aplicable y toda norma estatal que conceda mayor protección sustantiva a la persona protegida, en la medida permitida por derecho.

1 Sección 9.- Cláusula de Separabilidad.

2 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo,
3 disposición, sección, subsección, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera
4 anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto
5 dictada no afectará, perjudicará ni invalidará el remanente de esta Ley.

6 El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la disposición específica así
7 anulada o declarada inconstitucional.

8 Si la aplicación de cualquier disposición de esta Ley a una persona o
9 circunstancia fuera invalidada o declarada inconstitucional, ello no afectará la
10 aplicación de las restantes disposiciones a otras personas o circunstancias.

11 Sección 10.- Vigencia.

12 Esta Ley entrará en vigor ciento ochenta (180) días después de su aprobación,
13 excepto las disposiciones sobre reglamentación y coordinación interagencial, que
14 entrarán en vigor inmediatamente después de su aprobación.